

[기출][2016-2]할인점 건축허가 거부처분 취소소송의 인용확정판결에 대한 인근 학교법인의 제3자 재심청구의 적법성 여부

【문제 2】 甲회사는 대형할인점 건물을 신축하기 위한 건축허가 신청을 하였다가 행정청으로부터 거부처분을 받아 그 거부처분의 취소를 구하는 소송을 제기하여 승소하고 그 판결이 확정되었다. 그 이후 甲회사의 대형할인점 건물부지 인근에서 고등학교를 운영하는 학교법인 乙이 위 판결에 대하여 재심을 청구하였다. 이 청구는 적법한가? (25 점)